ДОГОВОР № KUG-2026-01

на разработку программного обеспечения

Сайт охранного агентства с личным кабинетом и мини-CRM на базе сайта

г. Алматы 27 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «Кугуар-секьюрити», БИН 010540003767, в лице директора Майкибаева Бауыржана Бегайдаровича, действующего на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение: (а) **сайт охранного агентства** по готовому макету Заказчика с личным кабинетом клиента и формами заявок; (б) **мини-CRM на базе сайта** с адаптацией под процессы Заказчика и отражением системы лояльности; (в) **интеграцию системы лояльности** — бонусом, без оплаты (далее вместе — «Система»). Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.

1.2. Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено по встречам Сторон, коммерческому предложению Исполнителя и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/ohrana-kadyrzhan.html (разделы «Сайт и кабинет», «Заявки и подключение», «Кабинет клиента»).

1.3. **Согласование детализации.** В первую неделю работ Стороны утверждают детализацию Приложения № 1: структуру страниц сайта по макету, поля форм заявок, стадии воронки CRM, роли сотрудников, правила системы лояльности. Детализация оформляется перечнем экранов и правил, согласованным Сторонами в переписке, и не меняет цену Договора в пределах пункта 9.2.

1.4. Система разрабатывается как веб-приложение: сайт и личный кабинет работают в браузере на компьютере и телефоне; сотрудники Заказчика входят в CRM под своими логинами и видят разделы своей роли.

1.5. Сайт переносится с текущей площадки (Tilda) на сервер Заказчика, чтобы сайт, кабинет и CRM работали как одно целое. Наполнение сайта (тексты, фото, цены) предоставляет Заказчик; Исполнитель размещает его по макету.

1.6. В предмет Договора не входят: портал управления предприятием (раздел 10), обмен с 1С, автоматические счета, акты и ЭСФ, мобильное приложение для App Store и Google Play, разработка нового дизайна сайта, платное продвижение и реклама, оплата тарифов сторонних сервисов.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору составляет **1 000 000 (один миллион) тенге**, в том числе: разработка сайта с личным кабинетом — 800 000 тенге; мини-CRM на базе сайта — 200 000 тенге; интеграция системы лояльности — 0 тенге (бонус Исполнителя). Цена фиксированная и не увеличивается при изменении объёма работ в пределах пункта 9.2.

2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3. Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, клиентов и сотрудников Заказчика.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

Платёж	Доля	Сумма, ₸	Срок оплаты
1. Предоплата — старт работ, по счёту № KUG-C-2026-01 от 27.10.2026	10%	100 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. Этап 1 «Сайт и кабинет» — по Акту утверждения сайта (пункты 3.2, 4.1)	45%	450 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
3. Этап 2 «CRM, лояльность и запуск» — по Акту сдачи (пункты 3.3, 4.1)	45%	450 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
Итого	**100%**	**1 000 000**	

2.5. Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6. Расходы на сервер или хостинг, домен и SSL-сертификат, а также тарифы сторонних сервисов (SMS, WhatsApp, внешний сервис лояльности — при наличии) Заказчик оплачивает напрямую по тарифам их владельцев. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

3.1. Общий срок работ — от 4 (четырёх) до 5 (пяти) недель с даты начала работ. Работа ведётся версиями (билдами): Заказчик получает рабочие версии и согласует каждую.

3.2. **Этап 1 «Сайт и кабинет»** предъявляется не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ: разделы P1–P2 Приложения № 1 — сайт по макету, формы заявок, личный кабинет клиента.

3.3. **Этап 2 «CRM, лояльность и запуск»**: разделы P3–P5 Приложения № 1 — мини-CRM, система лояльности, перенос сайта на сервер Заказчика, обучение сотрудников и передача кода и доступов.

3.4. Сроки Исполнителя продлеваются на время ожидания материалов (наполнения сайта, макета, доступов), согласований Заказчика сверх сроков пункта 6.2.4. Это единственное последствие задержки ответа Заказчика.

4. Сдача и приёмка

4.1. Работы сдаются **двумя этапами** согласно Приложению № 1 и разделу 3: **Этап 1 «Сайт и кабинет»** — разделы P1–P2; **Этап 2 «CRM, лояльность и запуск»** — разделы P3–P5.

4.2. По завершении каждого этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и направляет акт выполненных работ по этапу по форме Приложения № 2 (далее — «Акт этапа»): по Этапу 1 — «Акт утверждения сайта», по Этапу 2 — «Акт сдачи». Иные акты для целей приёмки и оплаты по Договору не применяются.

4.3. Приёмка проводится по разделам Приложения № 1 этого этапа с учётом утверждённой детализации (пункт 1.3): открыли — проверили — работает.

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта этапа подписывает его или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок ответа нет, Исполнитель направляет напоминание; если ответа нет и в течение 2 (двух) рабочих дней после напоминания, этап считается принятым, а Акт этапа — подписанным в последний день этого срока.

4.5. При мотивированном отказе Исполнитель устраняет несоответствия и повторно направляет Акт этапа. Повторная приёмка проводится только по пунктам отказа в порядке пункта 4.4.

4.6. **Дата подписания Акта этапа** — дата, когда Акт этапа подписан обеими Сторонами (на бумаге, ЭЦП или скан-копией по пункту 4.8), либо дата, когда он считается подписанным по пункту 4.4. Все сроки Договора, отсчитываемые от акта (оплата этапов, переход прав, гарантия), исчисляются от этой даты. Акт, подписанный только одной Стороной, не является основанием для оплаты, перехода прав или отсчёта сроков.

4.7. Подписание Акта этапа подтверждает приёмку объёма этапа и не освобождает Исполнителя от устранения ошибок по разделу 7. Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок.

4.8. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 13, а также документов, подписанных ЭЦП. Скан-копия Акта этапа имеет силу до обмена оригиналами.

5. Права на результат и данные

5.1. Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с даты подписания Акта сдачи (пункт 4.6) и поступления оплаты в полном объёме. Права на макет и дизайн сайта принадлежат Заказчику.

5.2. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу, домену и административные учётные записи.

5.3. Все данные в Системе — клиенты, объекты, заявки, договоры, бонусы лояльности, переписка — принадлежат Заказчику.

5.4. Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2. Показывать рабочие билды и вносить правки по замечаниям Заказчика.

6.1.3. Перенести сайт на сервер Заказчика, настроить резервное копирование и SSL, провести обучение сотрудников — одно занятие до 1,5 часа.

6.1.4. Оказывать гарантийную поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по составу Системы и приёмке.

6.2.2. Передать макет сайта, наполнение (тексты, фото, услуги и цены), доступы к текущему сайту и домену, правила системы лояльности; при наличии внешнего сервиса лояльности — доступ к его API.

6.2.3. Предоставить сервер или хостинг по требованиям Исполнителя либо поручить Исполнителю подобрать его за счёт Заказчика.

6.2.4. Участвовать в согласовании билдов и отвечать на вопросы Исполнителя, как правило, в течение 2 (двух) рабочих дней. Если ответ требует сбора данных или внутреннего согласования, Заказчик в этот срок сообщает, когда ответит, — не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Задержка ответа не является нарушением Договора; её последствие — продление сроков Исполнителя по пункту 3.4.

6.2.5. Оплачивать работы по разделу 2.

7. Гарантия

7.1. Гарантия — 3 (три) месяца с даты подписания Акта сдачи (пункт 4.6): исправление ошибок Системы и консультации сотрудников без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.2. Гарантия не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.3. Доработки после окончания гарантии выполняются по часовой ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или по отдельному соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о клиентах и охраняемых объектах Заказчика, адресах, схемах охраны, договорах, ценах, сотрудниках и финансовых показателях. Настоящий раздел имеет силу соглашения о неразглашении (NDA).

8.2. Персональные данные клиентов и сотрудников обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных. Заказчик является собственником и оператором базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и гарантии и обеспечивает доступ к данным только уполномоченным лицам.

8.3. Обязательства по разделу 8 действуют в течение срока Договора и 3 (трёх) лет после его окончания.

9. Изменение объёма работ

9.1. Изменения, не влияющие на общий объём (тексты, поля форм, стадии воронки, правила бонусов, отчёты), вносятся в рамках цены Договора.

9.2. **Резерв на правки.** По итогам согласования билдов и первых недель работы Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 10% от объёма работ — без увеличения цены Договора.

9.3. Работы сверх 10% оформляются дополнительным соглашением с согласованием цены и срока до начала работ.

10. Намерение Заказчика: портал управления предприятием

10.1. Заказчик заявляет о намерении после запуска сайта и мини-CRM создать с Исполнителем **портал управления предприятием** по коммерческому предложению Исполнителя и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/ohrana-kadyrzhan.html: абоненты и полный цикл обслуживания (счета, акты, напоминания об оплате и отключении), пульт директоров, заявки и договоры с ЭЦП, тревоги, экипажи и журнал, личный кабинет клиента с документами, кадровый учёт и заявления сотрудников, обмен с 1С.

10.2. Исполнитель проектирует сайт, личный кабинет и мини-CRM по настоящему Договору как первую часть будущего портала. При заказе портала база клиентов, заявки, кабинет и система лояльности переносятся и развиваются без повторной разработки и без повторной оплаты работ, выполненных по настоящему Договору.

10.3. Намерение по пункту 10.1 не является обязательством Сторон. Состав, стоимость и сроки портала определяются отдельным договором или дополнительным соглашением.

11. Ответственность Сторон

11.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

11.2. За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

11.3. Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых Заказчиком.

11.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

12. Срок действия и прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

12.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.

12.3. Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

13. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
ИИК KZ31722S000010366450
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19
Не является плательщиком НДС
ИП: Цай Платон Львович
Тел.: +7 701 123 99 99
pllato.kz

_____ / Цай П. Л. /
М.П.

Заказчик

ТОО «Кугуар-секьюрити»
БИН 010540003767
Адрес: г. Астана, район Алматы, жилой массив Юго-Восток (левая сторона), ул. Есіл, д. 27
ИИК KZ359650000001132531
АО «ForteBank» · БИК IRTYKZKA · КБе 17
Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0025717 от 15.01.2013
Директор: Майкибаев Бауыржан Бегайдарович
Эл. почта: kuguarsecurity@mail.ru

_____ / Майкибаев Б. Б. /
М.П.

Техническое задание

Сайт с личным кабинетом, мини-CRM и система лояльности · ТОО «Кугуар-секьюрити»

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Разделы детализируются в первую неделю работ (пункт 1.3). Демонстрационная версия: https://pllato.kz/app/ohrana-kadyrzhan.html.

Р1. Сайт · Этап 1

Р1.1. Вёрстка по макету

Страницы сайта по готовому макету Заказчика: главная, услуги (пультовая охрана, физическая охрана, монтаж и обслуживание систем, тревожная кнопка), о компании, контакты; мобильная версия.

Р1.2. Перенос и SEO

Перенос с Tilda на сервер Заказчика без потери адресов страниц (переадресации); базовая SEO-оптимизация: заголовки и описания страниц, карта сайта, подключение веб-аналитики.

Р1.3. Формы заявок

Формы «Подключить охрану», «Монтаж», «Обратный звонок» на страницах услуг; заявка сразу попадает в CRM (Р3) с указанием услуги и источника; уведомление менеджеру.

Р2. Личный кабинет клиента · Этап 1

Р2.1. Вход

Вход клиента по логину и паролю или по номеру телефона с кодом; восстановление доступа.

Р2.2. Кабинет

Объекты клиента и услуги по ним; заявки и их статусы; документы, которые менеджер загрузил в CRM (договор, счета, акты); бонусный баланс и история начислений (Р4); новая заявка из кабинета.

Р3. Мини-CRM на базе сайта · Этап 2

Р3.1. Воронка заявок

Заявки с сайта, из кабинета и по звонку в одной воронке со стадиями, адаптированными под процесс Заказчика (например: новая → обследование объекта → предложение → договор → монтаж → на охране); ответственный менеджер, сроки, напоминания.

Р3.2. Карточка клиента

Контакты, объекты, услуги, история заявок и общения, документы, бонусы лояльности; поиск и фильтры по базе клиентов.

Р3.3. Роли и сводка

Роли: директор, менеджер; сводка для директора — заявки за период по источникам и стадиям, конверсия, просроченные заявки.

Р4. Система лояльности · бонус

Р4.1. Правила

Правила начисления и списания бонусов или скидок по правилам Заказчика (например, за стаж обслуживания, за рекомендацию нового клиента, за оплату вовремя); настройка правил в CRM.

Р4.2. Отражение и интеграция

Бонусный баланс и история — в карточке клиента в CRM и в личном кабинете клиента. Если у Заказчика есть внешний сервис лояльности с API — обмен балансами с ним; если API нет — импорт из файла.

P5. Запуск · Этап 2

P5.1. Перенос и обучение

Импорт текущей базы клиентов из Excel; развёртывание на сервере Заказчика, SSL, резервные копии; обучение сотрудников — одно занятие до 1,5 часа.

P5.2. Передача

Передача исходного кода, документации, доступов к серверу, домену и административных учётных записей.

Стоимость по разделам

Блок	Разделы	Стоимость, ₸
Сайт с личным кабинетом клиента	P1–P2	800 000
Мини-CRM на базе сайта, запуск	P3, P5	200 000
Интеграция системы лояльности — бонус	P4	0
Итого по Договору		**1 000 000**

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «Кугуар-секьюрити»

_____ / Майкибаев Б. Б. /

М.П.

График платежей и форма акта

Стоимость — 1 000 000 тенге, без НДС

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата до начала работ · счёт № KUG-С-2026-01 от 27.10.2026	10%	100 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Этап 1 «Сайт и кабинет» · Акт утверждения сайта (Р1–Р2)	45%	450 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
3	Этап 2 «CRM, лояльность и запуск» · Акт сдачи (Р3–Р5)	45%	450 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
	Итого	**100%**	**1 000 000**	

Реквизиты для оплаты

Получатель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110
ИИК / Банк	KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851
Назначение	Оплата по договору № KUG-2026-01 от 27.10.2026 за разработку программного обеспечения, этап ___. Без НДС

Форма Акта этапа (пункт 4.2) — акт выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (АКТ ЭТАПА) № ___ от «___» _____ 20___ г. к Договору № KUG-2026-01 от 27 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ТОО «Кугуар-секьюрити» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: □ Этап 1 «Сайт и кабинет» (Акт утверждения сайта, разделы Р1–Р2) □ Этап 2 «CRM, лояльность и запуск» (Акт сдачи, разделы Р3–Р5) Приложения № 1. Стоимость этапа — _____ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме, претензий по объёму этапа Заказчик не имеет. Акт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами (пункт 4.6) и не освобождает Исполнителя от гарантийных обязательств по разделу 7.

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «Кугуар-секьюрити»

_____ / Майкибаев Б. Б. /

М.П.